# I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

## D. OTRAS DISPOSICIONES

### CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

#### Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Segovia

*ACUERDO de 4 de noviembre de 2026, de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Segovia, por el que se aprueba definitivamente la modificación puntual del plan especial de protección, reforma interior, mejora urbana y catálogo del Conjunto Histórico de Cuéllar (Segovia), para permitir la categoría 2.ª del uso básico de hospedaje en la zona de ordenación C. Expte.: PE-SG-001/26 (AD).*

Visto el expediente de referencia PE-SG-001/26 (AD) del cual se desprende lo siguiente:

I.– El objeto de la presente Modificación del Plan Especial de Protección, Reforma Interior, Mejora Urbana y Catálogo del Conjunto Histórico de Cuéllar (PEPRIMUC) es incorporar la categoría 2ª del uso básico de hospedaje –en edificio de uso terciario y en ningún caso residencial– como uso compatible en su zona de ordenación C.

A tal efecto, la modificación que se propone se articula a través de la incorporación al PEPRIMUC, en el Capítulo II. Uso básico dominante y compatibilidad de usos en la zona de ordenación C de su Título VIII Condiciones de uso en su artículo 8.2.2 Usos compatibles, de la categoría 2ª del uso básico de hospedaje, en los mismos términos en que dicho uso se encuentra regulado en las NUM de Cuéllar fuera del ámbito del Conjunto Histórico y en coherencia con las categorías 1ª y 3ª que ya se contemplan como usos compatibles en la citada zona de ordenación.

Propuesta.–

DN.NU. Normativa urbanística del PEPRIMUC.

Título VIII. Condiciones de uso.

Capítulo II. Uso básico dominante y compatibilidad de usos en la zona de ordenación C.

Artículo 8.2.2 Usos compatibles

En las zonas C calificadas en el Plano de Ordenación en sus diferentes grados, se permitirán cualquiera de los usos que a continuación se indican, que salvo especificación contraria podrán ocupar la totalidad del edificio.

En cuanto al uso básico de Hospedaje:

– Categoría 1ª (Edificio exclusivo, incluyendo las actividades complementarias inherentes a dicha instalación).

– Categoría 2ª (En edificio de uso terciario y en ningún caso residencial).

– Categoría 3ª (Local de hospedaje en edificios residenciales nunca situados en niveles superiores a las plantas con uso de vivienda).

El resto de determinaciones del artículo 8.2.2 del PEPRIMUC permanece inalterado.

II.– Respecto de la justificación de la modificación y de la acreditación interés público de la misma, a la que se refiere el artículo 169.3 b) del RUCyL, la Memoria Vinculante justifica la conveniencia de la modificación en los siguientes términos:

«La Modificación propuesta muestra su conveniencia en la necesidad de dotar al ámbito del Conjunto Histórico de Cuéllar de los mecanismos necesarios para posibilitar la implantación del uso de hospedaje en edificios de uso terciario, respondiendo a la demanda de revitalización económica y turística de dicha área.

La existencia de edificios terciarios vacantes o infrautilizados en la zona de ordenación C, susceptibles de ser destinados al uso de hospedaje, pone de manifiesto la conveniencia de incorporar la categoría 2ª a los usos compatibles de dicha zona.

La oportunidad del presente documento se halla en la urgencia en la consecución de los objetivos propuestos, ante la escasa oferta de establecimientos de hospedaje en el Conjunto Histórico de Cuéllar y la creciente demanda acreditada, tanto la derivada de los empresarios del sector como la propiamente turística, vinculada al patrimonio histórico y cultural de la villa. La apuesta por la revitalización del Conjunto Histórico hace necesario que el planeamiento ofrezca posibilidades de uso terciario que contribuyan a mantener la vitalidad urbana.

En cuanto al interés público de la Modificación que se propone, reside precisamente en el fin perseguido: la revitalización del Conjunto Histórico de Cuéllar mediante la ampliación de los usos terciarios compatibles en la zona de ordenación C, eliminando una restricción que no aporta un argumento cualitativo desde el punto de vista de la protección del patrimonio y que no existe en la regulación aplicable al resto del suelo urbano de la villa. Esta circunstancia podrá provocar, si las condiciones socioeconómicas lo permiten, la activación de inmuebles actualmente sin uso o con un uso limitado, con el consiguiente beneficio para la dinamización del Conjunto Histórico.

El artículo 8.2.2 del PEPRIMUC, en su regulación de los usos compatibles en la zona de ordenación C, establece como usos compatibles el uso básico de hospedaje en su categoría 1ª (Edificio exclusivo, incluyendo las actividades complementarias inherentes a dicha instalación) y en su categoría 3ª (Local de hospedaje en edificios residenciales nunca situados en niveles superiores a las plantas con uso de vivienda). No obstante, dicho artículo no contempla la categoría 2ª del uso básico de hospedaje, referida a locales de hospedaje en edificios de uso terciario y en ningún caso residencial.

Esta ausencia regulatoria implica que, en la actualidad, no resulta posible implantar establecimientos de hospedaje en edificios terciarios no residenciales del ámbito de la zona C del Conjunto Histórico, lo que supone una limitación desde un punto de vista urbanístico y económico que, aparentemente, no posee la fundamentación jurídica que la pudiera amparar.»

III.– De conformidad con lo señalado en el artículo 21.1.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el Ayuntamiento de Cuéllar, mediante Decreto de Alcaldía n.º 2026-1360 de 25 de junio de 2026, acordó la aprobación inicial del instrumento de planeamiento.

IV.– Se dio cumplimiento al preceptivo trámite de información pública, mediante anuncios insertos en el Boletín Oficial de Castilla y León, en un diario de mayor difusión de la provincia y en la página web correspondiente, tal como establecen los artículos 154 y 432 RUCyL. Durante dicho periodo no fueron presentadas alegaciones.

V.– En cumplimiento de lo establecido en los artículos 52.4 LUCyL y 153 RUCyL y la Orden FYM/238/2016, de 4 de abril, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística 1/2016, sobre emisión de informes previos en el procedimiento de aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico, constan en el expediente los siguientes informes:

– Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital, emitido el 14 de julio de 2026, advirtiendo de una errata en el índice del documento y sin formular objeciones a la modificación planteada.

– Comisión Territorial de Patrimonio Cultural. Acuerdo adoptado en sesión de 24 de julio de 2026 por el que se informa favorablemente la Modificación Puntual del PEPRIMUC presentada según lo dispuesto en Artículo 59 de la Ley 7/2024, de 20 de junio, y el artículo 90 del Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León.

– Diputación Provincial, emitido el 9 de julio de 2026 por el Servicio de Infraestructuras y Obras, señalando que no afecta a ninguna carretera dependiente de la Diputación de Segovia; y emitido el 19 de agosto de 2026 por la Oficina Técnica, sin señalar objeción alguna.

– Subdelegación del Gobierno. Mediante escrito de 30 de junio de 2026 se informa al Ayuntamiento que ese Centro no dispone de medios técnicos ni humanos apropiados para poder emitir con las debidas garantías el informe solicitado.

VI.– Finalizado el periodo de información pública, a la vista de los informes previos recibidos, la modificación puntual es aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento mediante acuerdo de fecha 24 de septiembre de 2026, adoptado de conformidad con lo señalado en el artículo 22.2c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, con la mayoría exigida por el 47.2.11) del mismo texto legal.

El acuerdo de aprobación provisional fue notificado a los órganos que emitieron informe, tal como exige el apartado 4 del artículo 159 RUCyL.

VII.– Respecto al trámite ambiental, consta en el expediente comunicación de 5 de agosto de 2026 del Director General de Política Ambiental (Servicio de Evaluación Ambiental), en la que se considera que en el ámbito de la modificación propuesta no procede ninguna actuación en materia de evaluación ambiental estratégica, ya que el referido plan o programa no es previsible que pueda tener efectos significativos sobre el medio ambiente, por lo que no se puede incluir dentro del ámbito de aplicación de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Por tanto, se observa que se trata de una modificación del planeamiento general que afecta únicamente al suelo urbano, que se encuentra entre los supuestos excluidos del procedimiento de evaluación ambiental estratégica según lo establecido en el artículo 50.2 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León

VIII.– Con fecha 28 de septiembre de 2026 se recibe en el Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital el expediente administrativo tramitado por el Ayuntamiento, junto la documentación técnica en soporte informático, debidamente diligenciados por el Secretario acreditando que la misma se corresponde con la aprobada provisionalmente, solicitando su aprobación definitiva.

IX.– Con fecha 29 de octubre de 2026 el Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital emite informe favorable a la aprobación definitiva.

Por lo que antecede, la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo en base a la competencia otorgada por el artículo 138.2.b) de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y el artículo 3.1 d) del Decreto 24/2013, de 27 de junio, por el que se regulan las funciones, composición y funcionamiento de las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León, adopta por unanimidad el siguiente

ACUERDO:

[1º.– Aprobar definitivamente la modificación puntual del Plan Especial de Protección, Reforma Interior, Mejora Urbana y Catálogo del Conjunto Histórico de Cuéllar (Segovia), para permitir la categoría 2ª del uso básico de hospedaje en la zona de ordenación C, promovida por el Ayuntamiento.

2º.– Publicar el presente acuerdo y el instrumento de planeamiento urbanístico aprobado, en los términos establecidos en el artículo 61 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.

3º.– Remitir al Ayuntamiento de Cuéllar un ejemplar diligenciado del documento que se aprueba.

4º.– Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Cuéllar, a la Administración del Estado, a la Diputación Provincial de Segovia, al Registro de la Propiedad, y en su caso, a los alegantes durante el periodo de información pública, tal como establece el artículo 61.1 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León.]

Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso contencioso administrativo de conformidad con el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El Recurso contencioso-administrativo se interpondrá, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, ante la Sala de idéntica denominación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente de su publicación de acuerdo con lo establecido en los artículos 10, 14.1, 46 de la citada Ley 29/1998. Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.

Segovia, 6 de noviembre de 2026.

*La Secretaria de la Comisión Territorial*
*de Medio Ambiente y Urbanismo,*
Fdo.: María Herrero Sanz

V.º B.º
*La Delegada Territorial,*
Presidenta de la Comisión
Fdo.: Raquel Alonso Pérez

El presente documento ha sido APROBADO DEFINITIVAMENTE por la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Segovia de fecha 4 de noviembre de 2026. Fdo. digitalmente: La Secretaria de la Comisión



**ÍNDICE**

**DI-MI. MEMORIA INFORMATIVA**
**I. ACTOS PREVIOS.**
I.1. Encargo y objeto
I.2. Equipo redactor
**II. ORDENAMIENTO JURÍDICO URBANÍSTICO DE APLICACIÓN.**
II.1. Normativa estatal
II.2. Normativa autonómica
**III. INFORMACIÓN URBANÍSTICA.**
III.1. Régimen urbanístico de aplicación
III.2. Clasificación y calificación urbanística
**IV. ANTECEDENTES.**
**V. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL RESPECTO A LA ORDENACIÓN CONTENIDA EN EL PEPRIMUC.**

**DN-MV. MEMORIA VINCULANTE**
**I.OBJETO.**
**II.CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD.**
**III. REGIMEN URBANISTICO. DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN.**
III.1. Determinaciones de ordenación genera
III.2. Determinaciones de ordenación detallada
**IV.-RELACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CON LAS DISPOSICIONES GENERALES DE APLICACIÓN DE LA LEY DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN Y DE SU REGLAMENTO.**
IV.1. Sobre el instrumento de planeamiento general afectado
IV.2. Sobre la ordenación urbana
IV.3. Sobre la sostenibilidad, la protección del medioambiente, la movilidad sostenible, la eficiencia energética y la consideración de los riesgos
IV.4. Sobre la protección del patrimonio cultural
IV.5. Sobre la calidad urbana y la cohesión social
IV.6. Sobre la la modificación del instrumento de planeamiento afectado
IV.7. Sobre el análisis de la influencia de la modificación propuesta sobre la ordenación del Conjunto Histórico y del Municipio
**V. RELACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CON LA NORMATIVA SECTORIAL**
V.1. Justificación del cumplimiento de la legislación del patrimonio cultural
V.2. Sobre la afección de la Modificación a áreas sometidas a riesgos naturales o tecnológicos, que hayan sido delimitadas por la Administración competente
V.3. Sobre la afección al despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas
V.4. Sobre la afección de la Modificación sobre el impacto de género y sobre otros colectivos sociales
V.5. Afección de la legislación regional en materia de ruido
**VI. RELACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL CON LAS NUM DE CUÉLLAR Y CON EL PEPRIMUC**
**VII. RELACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL CON LA ORDEN FOM/1572/2006**
**VIII. RESUMEN EJECUTIVO**
**IX. ESTUDIO ECONÓMICO E INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA**
**X.- TRÁMITE AMBIENTAL**
**XI.- TRAMITACIÓN**

**DN-NU. NORMATIVA URBANÍSTICA**
**I. NORMATIVA ACTUAL**
**II. NORMATIVA MODIFICADA**

El presente documento ha sido APROBADO DEFINITIVAMENTE por la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Segovia de fecha 4 de noviembre de 2026. Fdo. digitalmente: La Secretaria de la Comisión



**DI. MI. MEMORIA INFORMATIVA**

**I. ACTOS PREVIOS**

**I.1. Encargo y objeto.**

Se realiza el presente trabajo por encargo del Ayuntamiento de Cuéllar, al amparo del Decreto 2026/0958, de 12 de mayo de 2026, con el fin de incorporar las modificaciones oportunas en las determinaciones del Plan Especial de Protección, Reforma Interior, Mejora Urbana y Catálogo del Conjunto Histórico de Cuéllar que permitan el uso básico de hospedaje en su categoría 2ª (en edificio de uso terciario y en ningún caso residencial) en la zona de ordenación C de dicho Plan Especial.

**I.2. Equipo redactor.**

El presente documento ha sido redactado por el equipo dirigido por D. Gonzalo Bobillo de Lamo, Arquitecto adscrito al COACYLE con el número de colegiado 0511.

Los técnicos que han participado en la redacción de la Modificación han sido los siguientes:

- Dª Mª Ángeles Díaz Roldán. Arquitecto.
- D. César Manuel Jiménez Gutiérrez. Arquitecto.
- Dª Cristina Rincón Alonso. Licenciada en Derecho. Especialista en Derecho Urbanístico.

**II. ORDENAMIENTO JURÍDICO URBANÍSTICO DE APLICACIÓN**

El ordenamiento jurídico urbanístico actual está formalmente integrado por las siguientes normas:

**II.1. Normativa estatal**

- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
- Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley del Suelo.
- R.D.1093/1997, de 4 de julio, sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística.
- Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
- Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados.

**II.2. Normativa autonómica**

- Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León.
- Ley 3/2008, de 17 de junio, de aprobación de las Directrices esenciales de ordenación del territorio de Castilla y León.
- Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y sus sucesivas modificaciones, incluyendo el Decreto-Ley 2/2022, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos europeos y el impulso de la actividad económica.
- Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, y sus sucesivas modificaciones.



CV: BOCYL-D-10112026-217-14

El presente documento ha sido APROBADO DEFINITIVAMENTE por la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Segovia de fecha 4 de noviembre de 2026. Fdo. digitalmente: La Secretaria de la Comisión



- Orden FYM/238/2016, de 4 de abril, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística 1/2016, sobre emisión de informes previos en el procedimiento de aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico.
- Orden FOM/1572/2006, de 27 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística 2/2006, sobre normalización de los Instrumentos de Planeamiento Urbanístico (ITPLAN).
- **Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León**, y Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León.
- Decreto Ley 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, y Decreto Ley 2/2022, de 23 de junio.
- Ley 3/1998, de 24 de junio, de accesibilidad y supresión de barreras de Castilla y León, y Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de accesibilidad y supresión de barreras de Castilla y León.
- Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Turismo de Castilla y León, y normativa de desarrollo que regule los establecimientos de hospedaje.

**III. INFORMACIÓN URBANÍSTICA**

**III.1. Régimen urbanístico de aplicación.**

El régimen urbanístico de aplicación es el derivado de las Normas Urbanísticas Municipales del Término de Cuéllar (en adelante NUM de Cuéllar), aprobadas definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo de Segovia con fecha 5 de mayo de 2011 (BOCyL nº 125, de 29 de junio de 2011). Asimismo, serán de aplicación las modificaciones de las NUM de Cuéllar que pudieran afectar al objeto del presente documento.

En cuanto al planeamiento de desarrollo, resulta de aplicación el Plan Especial de Protección, Reforma Interior, Mejora Urbana y Catálogo del Conjunto Histórico de la villa de Cuéllar (en adelante PEPRIMUC), aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo en sesión de fecha 29 de julio de 1999 (BOCyL nº 192, de 4 de octubre de 1999, y BOP nº 137, de 15 de noviembre de 1999). Se debe hacer constar que el PEPRIMUC está identificado como el Aréa de Planeamiento Asumido Sin Culminar nº 1 (PAS-SC-1 “Conjunto Histórico”) de las NUM de Cuéllar.

**III.2. Clasificación y calificación urbanística.**

Se debe hacer constar que el PEPRIMUC no se encuentra adaptado a la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, ni a su Reglamento. Por esta razón, la modificación que se propone se acomete, no a través de un Estudio de Detalle, sino a través del mismo procedimiento que posibilitó su vigencia, esto es, como modificación del propio PEPRIMUC, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 de la LUCyL y concordantes del RUCyL.

El presente documento afecta al suelo clasificado como urbano consolidado por las NUM de Cuéllar, en cuanto concierne al ámbito del Conjunto Histórico de Cuéllar ordenado por el PEPRIMUC.

En cuanto a la calificación urbanística, el documento afecta exclusivamente a los terrenos y edificios encuadrados en la zona de ordenación C del PEPRIMUC, la mayoritaria del Conjunto Histórico, adscrita a un uso predominante residencial.



CV: BOCYL-D-10112026-217-14

El presente documento ha sido APROBADO DEFINITIVAMENTE por la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Segovia de fecha 4 de noviembre de 2026. Fdo. digitalmente: La Secretaria de la Comisión



**IV. ANTECEDENTES**

**IV.1**. Al amparo del expediente OMA 3558/2025, el Ayuntamiento de Cuéllar tramitó el Proyecto Básico y de Ejecución de reforma de local para Hostal de dos estrellas, situado en la Plaza de San Francisco nº 2, de Cuéllar, (Ref. Catastral: 0344026UL9804S0001KS), promovido por la mercantil Los Caños de Oro S.L. y redactado por los arquitectos, Jesús A. Martín Ramos y Jesús M. Ortega Vielba.

Dado que en el informe de fecha 15 de diciembre de 2025, redactado por el arquitecto municipal D. Francisco Albert Bordallo en el marco del expediente de referencia, se abordaba la situación actual y se hacía constar que

> *"...se comprueba que la categoría 2ª del Uso Básico de Hospedaje, en edificio de uso terciario y en ningún caso residencial, no se encuentra recogida entre las permitidas en el ámbito del Conjunto Histórico, considerando que efectivamente, en ordenanzas similares fuera del mismo, sí lo está y que potencialmente, el edificio podría haberse destinado al uso residencial, estando en ese caso permitida la intervención coexistiendo ambos usos en planta primera.*
>
> *A juicio de quien suscribe, parece razonable que la citada categoría 2ª se encontrase permitida para las distintas ordenanzas del PEPRIMUC al entender que no existe una diferencia sustancial en que el uso de hospedaje se sitúe tanto en edificios residenciales como terciarios, con las limitaciones establecidas en cuanto a la situación relativa de las viviendas en el primer caso. Por otro lado, en el Conjunto Histórico existen numerosos ejemplos de edificios no residenciales que deberían poder albergar el uso de hospedaje, actualmente muy demandado antes la escasa oferta existente en Cuéllar en la actualidad, considerando que la inclusión de la categoría 2ª supondría una evidente medida de revitalización de este ámbito. En cualquier caso, a juicio de quien suscribe, (...) se considera necesario que se lleve a cabo a la mayor brevedad la oportuna modificación del planeamiento urbanístico."*

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 4 de febrero de 2026, acordó denegar la licencia solicitada al considerar que

> *"... el uso básico al que se vincula el local (Hospedaje en categoría 2ª) se trata de un uso NO permitido por el planeamiento urbanístico a tenor de lo establecido en el artículo 8.2.2 del Plan Especial de Protección, Reforma Interior, Mejora Urbana y Catálogo del Conjunto Histórico de Cuéllar, que señala exclusivamente como usos compatibles en la zona de ordenación C los de hospedaje en categoría 1ª (Edificio exclusivo, incluyendo las actividades complementarias inherentesa dicha instalación) y en categoría 3ª (Local de hospedaje en edificios residenciales, nunca situados en niveles superiores a las plantas con uso de vivienda)."*

**IV.2.** Con fecha 29 de abril de 2026, la mercantil Los Caños de Oro S.L. solicita

> *" ...1º Que el Ayuntamiento de Cuéllar redacte y tramite la Modificación del Plan Especial de Protección, Reforma Interior, Mejora Urbana y Catálogo del Conjunto Histórico de Cuéllar que posibilite el uso básico de hospedaje en su categoría 2ª (en edificio de uso terciario y en ningún caso residencial) en la zona de ordenación C, de modo que la mercantil que represento pueda acometer las obras de reforma descritas en el expositivo 2.*
> *2º Que la mercantil Los Caños de Oro S.L. se compromete a asumir su función cooperadora a través de la financiación de los gastos que se generasen, entre los que se incluirían la redacción de la citada modificación de planeamiento urbanístico y los vinculados a la tramitación del expediente urbanístico."*



CV: BOCYL-D-10112026-217-14

El presente documento ha sido APROBADO DEFINITIVAMENTE por la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Segovia de fecha 4 de noviembre de 2026. Fdo. digitalmente: La Secretaria de la Comisión



**IV.3.** Con fecha 5 de mayo de 2026, mediante decreto número 2026-0917, la Alcaldía de Cuéllar resuelve sobre el requerimiento a la mercantil Los Caños de Oro S.L. sobre los costes de la modificación puntual del PEPRIMUC que permita el uso básico de hospedaje en su categoría 2ª en la zona de ordenación C en la que se ordena lo siguiente:

> *"…1º Que se comunique a la mercantil Los Caños de Oro S.L., en calidad de titular de la parcela de referencia catastral número 0344026UL9804S0001KS, que el Ayuntamiento procederá a redactar y a tramitar la Modificación puntual del PEPRIMUC de referencia.*
>
> *2º Que a los efectos de que el Ayuntamiento de Cuéllar pueda iniciar el expediente de contratación de los servicios de redacción de la Modificación puntual del PEPRIMUC de referencia, el Servicio de Intervención Municipal deberá proceder a recabar de la mercantil Los Caños de Oro S.L. la aportación económica necesaria para la consignación de los honorarios de redacción del instrumento de planeamiento de desarrollo, que se fija en 4.100,00 € + IVA.*
>
> *3º Que resulta necesario que se produzca el ingreso previo de la cantidad estipulada en la cuenta bancaria del Ayuntamiento, de modo que se genere la consignación para poder iniciar dicho procedimiento."*

**V. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL RESPECTO A LA ORDENACIÓN CONTENIDA EN EL PEPRIMUC**

El artículo 8.2.2 del PEPRIMUC, en su regulación de los usos compatibles en la zona de ordenación C, establece como usos compatibles el uso básico de hospedaje en su categoría 1ª (Edificio exclusivo, incluyendo las actividades complementarias inherentes a dicha instalación) y en su categoría 3ª (Local de hospedaje en edificios residenciales nunca situados en niveles superiores a las plantas con uso de vivienda). No obstante, dicho artículo no contempla la categoría 2ª del uso básico de hospedaje, referida a locales de hospedaje en edificios de uso terciario y en ningún caso residencial.

Esta ausencia regulatoria implica que, en la actualidad, no resulta posible implantar establecimientos de hospedaje en edificios terciarios no residenciales del ámbito de la zona C del Conjunto Histórico, lo que supone una limitación desde un punto de vista urbanístico y económico que, aparentemente, no posee la fundamentación jurídica que la pudiera amparar.

Efectivamente, el uso de hospedaje en categoría 2ª se encuentra expresamente permitido en las ordenanzas residenciales de las NUM de Cuéllar aplicables fuera del ámbito del Conjunto Histórico, resultando así que la regulación más restrictiva se aplica, paradójicamente, en el área de mayor valor patrimonial y turístico de la villa.

Asimismo, en el ámbito de la zona de ordenación C del PEPRIMUC existen numerosos edificios de uso terciario no residencial que, dada la escasa oferta de alojamiento turístico en Cuéllar, podrían albergar establecimientos de hospedaje de manera compatible con otros usos terciarios, contribuyendo a la revitalización del Conjunto Histórico.

Por último, no existe diferencia sustancial en cuanto a los efectos urbanísticos o de integración en el tejido histórico entre el hospedaje implantado en edificio exclusivo (categoría 1ª) y el hospedaje implantado en edificio terciario compartido con otros usos (categoría 2ª), siendo en ambos casos un uso que no implica el residencial y que se puede integrar adecuadamente en la trama urbana del Conjunto Histórico.

En consecuencia, la regulación actual del artículo 8.2.2 del PEPRIMUC puede resultar, probablemente, desajustada de la realidad y de las necesidades de revitalización del Conjunto Histórico de Cuéllar, siendo oportuna su modificación para incorporar la categoría 2ª del uso básico de hospedaje como uso compatible en la zona de ordenación C.



CV: BOCYL-D-10112026-217-14

El presente documento ha sido APROBADO DEFINITIVAMENTE por la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Segovia de fecha 4 de noviembre de 2026. Fdo. digitalmente: La Secretaria de la Comisión



**DN. MV. MEMORIA VINCULANTE**

**I. OBJETO**

El objeto de la presente Modificación del Plan Especial de Protección, Reforma Interior, Mejora Urbana y Catálogo del Conjunto Histórico de Cuéllar PEPRIMUC es incorporar la categoría 2ª del uso básico de hospedaje —en edificio de uso terciario y en ningún caso residencial— como uso compatible en su zona de ordenación C.

A tal efecto, la modificación que se propone se articula a través de la incorporación al PEPRIMUC, en el **capítulo II. Uso básico dominante y compatibilidad de usos en la zona de ordenación C** de su **Título VIII Condiciones de uso** en su **artículo 8.2.2 Usos compatibles**, de la categoría 2ª del uso básico de hospedaje, en los mismos términos en que dicho uso se encuentra regulado en las NUM de Cuéllar fuera del ámbito del Conjunto Histórico y en coherencia con las categorías 1ª y 3ª que ya se contemplan como usos compatibles en la citada zona de ordenación.

**II. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD**

Las modificaciones de los instrumentos de planeamiento deben justificar su conveniencia acreditando, entre otros aspectos, el interés público, según señala el artículo 169.3.b)1º del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

La conveniencia y la oportunidad del presente documento se relacionan con la obligación genérica del planificador de adaptar las determinaciones del planeamiento en aquellos ámbitos en que así se requiera por las nuevas necesidades detectadas.

Específicamnte, la Modificación propuesta muestra su conveniencia en la necesidad de dotar al ámbito del Conjunto Histórico de Cuéllar de los mecanismos necesarios para posibilitar la implantación del uso de hospedaje en edificios de uso terciario, respondiendo a la demanda de revitalización económica y turística de dicho área. La existencia de edificios terciarios vacantes o infrautilizados en la zona de ordenación C, susceptibles de ser destinados al uso de hospedaje, pone de manifiesto la conveniencia de incorporar la categoría 2ª a los usos compatibles de dicha zona.

La oportunidad del presente documento se halla en la urgencia en la consecución de los objetivos propuestos, ante la escasa oferta de establecimientos de hospedaje en el Conjunto Histórico de Cuéllar y la creciente demanda acreditada, tanto la derivada de los empresarios del sector como la propiamente turística, vinculada al patrimonio histórico y cultural de la villa. La apuesta por la revitalización del Conjunto Histórico hace necesario que el planeamiento ofrezca posibilidades de uso terciario que contribuyan a mantener la vitalidad urbana.

En cuanto al interés público de la Modificación que se propone, reside precisamente en el fin perseguido: la revitalización del Conjunto Histórico de Cuéllar mediante la ampliación de los usos terciarios compatibles en la zona de ordenación C, eliminando una restricción que no aporta un argumento cualitativo desde el punto de vista de la protección del patrimonio y que no existe en la regulación aplicable al resto del suelo urbano de la villa. Esta circunstancia podrá provocar, si las condiciones socioeconómicas lo permiten, la activación de inmuebles actualmente sin uso o con un uso limitado, con el consiguiente beneficio para la dinamización del Conjunto Histórico.



CV: BOCYL-D-10112026-217-14

El presente documento ha sido APROBADO DEFINITIVAMENTE por la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Segovia de fecha 4 de noviembre de 2026. Fdo. digitalmente: La Secretaria de la Comisión



**III. RÉGIMEN URBANÍSTICO. DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN**

El artículo 169.3.b)3º del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León establece que las modificaciones de los instrumentos de planeamiento deben contener la identificación y justificación pormenorizada de las determinaciones del instrumento modificado.

**III.1. Determinaciones de Ordenación General**

La modificación incluida en el presente documento no supone alteración alguna de las determinaciones de ordenación general establecidas por las vigentes NUM de Cuéllar ni por el PEPRIMUC, de acuerdo con el artículo 122 del RUCyL.

En cuanto a la coherencia de la actuación planteada con la ordenación general establecida en el instrumento de planeamiento vigente, la propuesta que se recoge en el presente documento respeta el objetivo del PEPRIMUC de regular los usos compatibles en la zona de ordenación C de forma coherente con el carácter terciario de dicho ámbito y con la normativa de uso aplicable en las restantes zonas de las NUM de Cuéllar.

Por último, tanto el carácter como el alcance de las determinaciones incluidas en el presente documento permiten afirmar que no se ven afectados ni los objetivos ni los criterios establecidos por el planeamiento general vigente, tal y como se establece en el artículo 136.1.a) del RUCyL.

**III.2. Determinaciones de Ordenación Detallada**

En relación con las determinaciones de ordenación detallada previstas en el artículo 127 del RUCyL, se debe hacer constar que el presente documento modifica el artículo 8.2.2. de la Normativa del PEPRIMUC relativo a la regulación de los usos compatibles en la zona de ordenación C, añadiendo la categoría 2ª del uso básico de hospedaje a los ya contemplados. Esta adición no supone en ningún caso modificación de la ordenación pormenorizada ni de los parámetros edificatorios establecidos por el PEPRIMUC para la zona de ordenación C.

Se debe hacer constar que, si bien en el contexto de un instrumento de planeamiento adaptado a la LUCyL la regulación de los usos compatibles en suelo urbano consolidado podría ser considerada determinación de ordenación detallada susceptible de modificación a través de un Estudio de Detalle al amparo del artículo 33.3.a) de la LUCyL y el artículo 131.a) del RUCyL, la circunstancia de que el PEPRIMUC no se encuentre adaptado a la LUCyL determina que la vía adecuada para llevar a cabo la presente modificación sea el procedimiento propio de modificación del planeamiento especial, de conformidad con el artículo 58 de la LUCyL y concordantes del RUCyL.

**IV. RELACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CON LAS DISPOSICIONES GENERALES DE APLICACIÓN DE LA LEY DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN Y DE SU REGLAMENTO**

Mientras que las vigentes NUM de Cuéllar se encuentran adaptadas a la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y a su Reglamento, el PEPRIMUC, aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo en sesión de fecha 29 de julio de 1999, no se encuentra adaptado a dichos textos normativos por evidentes motivos de índole temporal.

En relación con las determinaciones del presente documento y su vínculo con la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y su Reglamento, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero, y modificado por el Decreto 6/2016, de 3 de marzo, se deben hacer las siguientes consideraciones:



CV: BOCYL-D-10112026-217-14

El presente documento ha sido APROBADO DEFINITIVAMENTE por la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Segovia de fecha 4 de noviembre de 2026. Fdo. digitalmente: La Secretaria de la Comisión



**IV.1. Sobre el instrumento de planeamiento afectado.**

El fin de la presente Modificación del PEPRIMUC se ampara en el artículo 33.3.c) de la Ley 5/99, precepto que identifica los Planes Especiales y, en consecuencia, su modificación, como instrumentos capaces de establecer y modificar la ordenación detallada en suelo urbano.

Se debe subrayar que, dado que el PEPRIMUC no se encuentra adaptado a la LUCyL, la presente modificación se tramita conforme al procedimiento que fue de aplicación en la aprobación original del Plan Especial, ajustándose en lo que sea posible a las exigencias documentales y procedimentales de la normativa urbanística vigente.

**IV.2. Sobre la ordenación urbana.**

La modificación que se pretende afecta a los edificios y parcelas del suelo urbano consolidado del Conjunto Histórico de Cuéllar encuadrados en la zona de ordenación C del PEPRIMUC, inscribiéndose en una de las estrategias de la LUCyL en cuanto al planeamiento, como es la mejora de la calidad de vida de la población mediante la rehabilitación y el impulso a las actuaciones de regeneración y renovación urbanas o cercanas a su espíritu.

El presente documento tiene como uno de sus fines expresos resolver las necesidades detectadas en el ámbito de la zona de ordenación C del PEPRIMUC, posibilitando la implantación del uso de hospedaje en edificios de uso terciario a través de la incorporación de la categoría 2ª a los usos compatibles de dicha zona, contribuyendo así a la revitalización del Conjunto Histórico.

**IV.3. Sobre la sostenibilidad, la protección del medioambiente, la movilidad sostenible, la eficiencia energética y la consideración de los riesgos.**

El documento que se presenta asume plenamente el espíritu de la ley, por cuanto las nuevas determinaciones que se prevén no implican variación de la edificabilidad, de la densidad ni del número de viviendas del ámbito afectado, no pudiendo en ningún caso afectar a la densidad humana, por lo que el impacto sobre estos parámetros es nulo.

En cuanto a la protección del medio ambiente y el resto de los principios relativos a la sostenibilidad, se entiende que la Modificación no supone variación alguna con respecto a los objetivos planteados inicialmente por el planeamiento general, por lo que se acredita la inexistencia de efectos negativos sobre dichos parámetros.

Respecto a la consideración de riesgos, no se han detectado áreas sometidas a riesgos naturales o tecnológicos en el ámbito de la Modificación que pudieran verse afectadas por la misma.

**IV.4. Sobre la protección del patrimonio cultural.**

Uno de los objetivos que estipula el artículo 37.a) de la reiterada Ley de Urbanismo es favorecer la conservación y recuperación del patrimonio arqueológico. Efectivamente, al margen del concreto y obligado ordenamiento jurídico regional sobre la materia, el planeamiento urbanístico de Cuéllar posee las herramientas normativas suficientes para garantizar la protección del patrimonio cultural. Así, las vigentes NUM incluyen el Catálogo Arqueológico, específico sobre las condiciones de protección del patrimonio arqueológico.

En relación con el presente documento, se debe señalar que la Modificación se circunscribe a la incorporación de un nuevo uso compatible en la zona de ordenación C del PEPRIMUC, sin afectar a los parámetros de edificación, a los niveles de protección de los edificios catalogados ni a las restantes determinaciones de ordenación del Plan Especial.



CV: BOCYL-D-10112026-217-14

El presente documento ha sido APROBADO DEFINITIVAMENTE por la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Segovia de fecha 4 de noviembre de 2026. Fdo. digitalmente: La Secretaria de la Comisión



En consecuencia, la Modificación no supone menoscabo alguno para los valores patrimoniales del Conjunto Histórico de Cuéllar, sino que, por el contrario, contribuye a su revitalización al posibilitar la implantación de usos terciarios activos en edificios no residenciales.

**IV.5. Sobre la calidad urbana y la cohesión social.**

Los objetivos que plantea el artículo 38 de la LUCyL para el planeamiento urbanístico se reflejan en el presente documento a través de la adaptación y modernización de la regulación de los usos compatibles en la zona de ordenación C del PEPRIMUC, respondiendo con ello a las nuevas necesidades de la sociedad y al interés por revitalizar el Conjunto Histórico. La ampliación de la oferta de hospedaje en el ámbito del Conjunto Histórico favorece la mezcla equilibrada de usos y actividades terciarias, contribuye a la dinamización económica del entorno y mejora las perspectivas de conservación del patrimonio edificado.

**IV.6. Sobre la modificación del instrumento de planeamiento afectado.**

**1.** La presente Modificación del PEPRIMUC contiene las determinaciones y la documentación necesarias para el fin específico que se redacta. Asimismo, al amparo del artículo 169.3.b) del Reglamento de Urbanismo, contiene los documentos preceptivos que reflejan suficientemente las determinaciones y en especial los cambios introducidos, incluyendo la presente Memoria Vinculante donde se exponen los siguientes aspectos:

. La justificación de la conveniencia de la modificación, acreditando su interés público.
. La identificación y justificación pormenorizada de las determinaciones del instrumento modificado que se alteran, reflejando el estado actual y el propuesto.
. El análisis de la influencia de la modificación sobre el modelo territorial definido en los instrumentos de ordenación vigentes.

**2.** En relación con el artículo 172 del RUCyL, la ordenación contenida en la presente Modificación no supone alteración de los espacios libres públicos y equipamientos públicos respecto a lo inicialmente previsto por el PEPRIMUC.

**3.** En cuanto al artículo 173 del RUCyL, la presente Modificación no supone incremento del volumen edificable ni del número de viviendas previsto.

**4.** Analizando por elevación esta Modificación como mecanismo tasado para adaptar o corregir una realidad concreta a determinadas necesidades, es oportuno realizar una serie de consideraciones.

El ius variandi o la potestad innovadora de la Administración son términos que la Doctrina y la Jurisprudencia han acuñado para señalar la facultad del planificador de modificar el planeamiento urbanístico. Amparada en la legislación vigente, la facultad es inherente a la función planificadora, entendiendo ésta como algo dinámico y con obligación de adaptarse a las exigencias cambiantes de la realidad del modo más adecuado al interés general.

La potestad planificadora resulta esencialmente discrecional, lo que implica que la Administración posee una amplísima libertad para determinar el modelo de ordenación general y detallada. Los límites de la potestad son tanto menores cuanto más se desarrolla y concreta el planeamiento, y por tanto, la ordenación. Una vez fijado el modelo y los criterios de ordenación urbanística debe reducirse la libertad del planificador como consecuencia de la opción elegida con la que ha de guardar coherencia.

En este sentido, la modificación del PEPRIMUC propuesta presenta un grado de concreción tal que imposibilita -o dificulta al máximo- la compatibilidad con otras posibles utilizaciones.



CV: BOCYL-D-10112026-217-14

El presente documento ha sido APROBADO DEFINITIVAMENTE por la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Segovia de fecha 4 de noviembre de 2026. Fdo. digitalmente: La Secretaria de la Comisión



**IV.7. Sobre el análisis de la influencia de la modificación propuesta sobre la ordenación del Conjunto Histórico y del Municipio.**

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 58.2 de la Ley 5/99 y 169.3 de su Reglamento, y en relación al análisis de la influencia de la variación propuesta sobre la ordenación general del municipio, se debe hacer constar que, debido tanto al carácter concreto de la variación diseñada como a su alcance, no pueden invocarse repercusiones negativas que posibiliten lecturas equívocas del objetivo perseguido, y permiten afirmar que no se ven afectados ni los objetivos ni los criterios establecidos por el planeamiento general vigente.

En el cuerpo del presente documento ha quedado acreditada la condición limitada —en su concepto y en su desarrollo— de la modificación propuesta, que busca exclusivamente la revitalización del Conjunto Histórico a través de la ampliación de los usos terciarios compatibles en la zona de ordenación C del PEPRIMUC.

**V. RELACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CON LA NORMATIVA SECTORIAL**

**V.1. Justificación del cumplimiento de la legislación del patrimonio cultural**

En relación con el presente documento, la Modificación que se propone incide sobre el ámbito del Conjunto Histórico de Cuéllar, bien declarado de interés cultural. Sin embargo, la Modificación no afecta a los niveles de protección de los edificios catalogados ni a las condiciones de intervención en ellos, circunscribiéndose exclusivamente a la incorporación de un nuevo uso compatible —la categoría 2ª del uso básico de hospedaje— en la zona de ordenación C del PEPRIMUC. En consecuencia, será preceptivo recabar informe favorable de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Segovia con carácter previo a la aprobación definitiva de la presente Modificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 90 y 91 del Reglamento para la protección del patrimonio cultural de Castilla y León.

**V.2. Sobre la afección de la Modificación a áreas sometidas a riesgos naturales o tecnológicos, que hayan sido delimitadas por la Administración competente.**

La presente Modificación no afecta a áreas sometidas a riesgos naturales y tecnológicos, que hayan sido delimitadas por la administración competente para la protección de cada riesgo, no precisándose el informe previo de la Agencia de Protección Civil, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Orden FYM/238/2016, de 4 de abril, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística 1/2016, sobre emisión de informes previos en el procedimiento de aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico.

**V.3. Sobre la afección al despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas.**

La presente Modificación no afecta al despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas, no precisándose el informe previo del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Orden FYM/238/2016, de 4 de abril, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística 1/2016, sobre emisión de informes previos en el procedimiento de aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico.

**V.4. Sobre la afección de la Modificación sobre el impacto de género y sobre otros colectivos sociales.**

El objeto del presente apartado es analizar la existencia de las posibles afecciones que la promoción del documento que nos ocupa pudiera ocasionar, ya fuera por cuestión de discriminación por razón de género o sobre determinados colectivos sociales.



CV: BOCYL-D-10112026-217-14

El presente documento ha sido APROBADO DEFINITIVAMENTE por la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Segovia de fecha 4 de noviembre de 2026. Fdo. digitalmente: La Secretaria de la Comisión



**V.4.1. Evaluación del impacto de género.**

Siendo esta Modificación un instrumento de planeamiento urbanístico diseñado con el fin de incorporar la categoría 2ª del uso básico de hospedaje como uso compatible en la zona de ordenación C del PEPRIMUC, resulta evidente que su objeto no resulta pertinente al género, pudiéndose afirmar que no está sujeto a Evaluación de Impacto de Género.

**V.4.2. Impacto sobre la infancia y/o adolescencia.**

En relación a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, no se aprecian posibles impactos sobre la infancia y/o sobre la adolescencia que deriven del contenido de este documento.

**V.4.3. Impacto sobre las familias.**

En relación con lo dispuesto en la Ley 40/2003, de Protección a las Familias Numerosas, no se aprecian impactos sobre dicho colectivo que se desprendan del contenido del presente documento.

**V.4.4. Impacto sobre las personas con discapacidad.**

En relación con lo dispuesto en la Ley 2/2013, de 15 de mayo, de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, y el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad 2016/2020, no se aprecian posibles impactos sobre las personas con discapacidad que pudieran derivarse del contenido de este documento.

**V.4.5. Impacto sobre el colectivo LGTB.**

No se aprecian posibles impactos sobre el colectivo LGTB que deriven del contenido de esta Modificación.

**V.4.6. Impacto sobre colectivos expuestos a discriminación racial, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia.**

En relación con lo dispuesto en el marco normativo en materia de lucha contra la discriminación por motivos de origen racial o étnico, no se aprecian posibles impactos sobre colectivos expuestos a discriminación racial, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia que se deriven del contenido de este documento.

**V.4.7. Sexismo lingüístico.**

En la redacción de este instrumento urbanístico se ha seguido la legislación vigente en materia de uso de lenguaje no sexista.

**V.5. Afección de la legislación regional en materia de ruido.**

De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 5/2009, de Ruido de Castilla y León, los instrumentos de planificación territorial y de planeamiento urbanístico deberán incluir una zonificación acústica del territorio, las zonas de servidumbre acústica y de reserva de sonido de origen natural, de conformidad con lo dispuesto en esta ley. A tal efecto, los instrumentos de planeamiento urbanístico de desarrollo incluirán dichas determinaciones en los términos señalados por el correspondiente instrumento de planeamiento urbanístico general, si bien podrán modificarlas justificadamente para mejorar el cumplimiento de los objetivos de esta ley.



CV: BOCYL-D-10112026-217-14

El presente documento ha sido APROBADO DEFINITIVAMENTE por la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Segovia de fecha 4 de noviembre de 2026. Fdo. digitalmente: La Secretaria de la Comisión



Se debe hacer constar que, si bien ni el PEPRIMUC ni las NUM de Cuéllar incluyen de manera específica una zonificación acústica del territorio, por razones de índole temporal, el planeamiento general sí incluye las determinaciones necesarias destinadas a garantizar la protección del medio ambiente y a minimizar los efectos negativos que su desarrollo pudiera inducir.

En este sentido, es evidente que **no resulta procedente la realización de una zonificación acústica del territorio**, toda vez que la modificación, dada la concreción de su propósito y su carácter, no debe suponer variación con respecto a las condiciones iniciales respecto al territorio global del término municipal.

En cuanto **la Norma Subsidiaria de Ruido y Vibraciones de la provincia de Segovia**, de la lectura del **artículo 5** se entiende que no resultaría de aplicación, por el carácter de la modificación propuesta y porque la realización de la zonificación acústica de la totalidad del suelo urbano excedería, por desproporcionado, del objeto del documento.

**VI. RELACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL CON LAS NUM DE CUÉLLAR Y CON EL PREPRIMUC**

Se considera que la modificación propuesta afecta de un modo muy contenido y siempre de forma positiva al modelo territorial definido por las NUM de Cuéllar, puesto que supone únicamente la alteración de una determinación de ordenación detallada establecida por el PEPRIMUC, como es la incorporación de un nuevo uso compatible —la categoría 2ª del uso básico de hospedaje— en su zona de ordenación C.

**VII. RELACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL CON LA ORDEN FOM/1572/2006**

En relación con la ORDEN FOM/1572/2006, de 27 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística 2/2006, sobre normalización de los Instrumentos de Planeamiento Urbanístico (ITPLAN), el presente documento se encuentra vinculado a lo estipulado para los Planes Especiales en el artículo 27, puesto que tiene por objeto modificar una determinación de ordenación detallada establecida desde el planeamiento de desarrollo (PEPRIMUC de Cuéllar) con carácter genérico para todo el ámbito del Conjunto Histórico.

La estructura de la documentación presentada se corresponde con la establecida por la citada Instrucción.

**VIII. RESUMEN EJECUTIVO**

El presente apartado responde a lo previsto en el artículo 130.b)3º del RUCYL, que requiere la inclusión de un capítulo denominado “Resumen ejecutivo” con el contenido que se indica a continuación:

**1. Delimitación del ámbito en el que la ordenación proyectada altera la vigente**

La delimitación del ámbito en el que la ordenación proyectada altera la vigente es el correspondiente a la denominada zona de ordenación C del PEPRIMUC, identificado como el PAS-SC-1 “Conjunto Histórico” de las NUM de Cuéllar.

No procede remitir su localización a documentación gráfica alguna, por cuanto la Modificación no supone alteración de los límites de dicha zona de ordenación sino únicamente la incorporación de un nuevo uso compatible en su articulado normativo.

**2. Ámbito en el que se suspende el otorgamiento de licencias urbanísticas**

De acuerdo con el artículo 53.1 de la LUCyL y el artículo 156 de su Reglamento, el acuerdo de aprobación inicial de la presente Modificación determinará la suspensión del otorgamiento de las licencias urbanísticas citadas en los párrafos 1º, 2º y 3º de la letra a) y 1º de la letra b) del artículo 288 del RUCyL en el ámbito afectado descrito en el apartado anterior y siempre que lleve aparejado la incorporación de la categoría 2ª del uso básico de hospedaje.



CV: BOCYL-D-10112026-217-14

El presente documento ha sido APROBADO DEFINITIVAMENTE por la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Segovia de fecha 4 de noviembre de 2026. Fdo. digitalmente: La Secretaria de la Comisión



**3. Duración de la suspensión del otorgamiento de licencias urbanísticas**

La duración de la suspensión alcanzará desde la publicación oficial del acuerdo de aprobación inicial que la produce hasta la entrada en vigor de la presente Modificación Puntual que la motivó, o como máximo durante 1 año por tratarse de un instrumento de planeamiento de desarrollo, de acuerdo a lo establecido por el artículo 156.5 del RUCyL.

**IX. ESTUDIO ECONÓMICO E INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA**

De acuerdo con el artículo 130.f) del RUCyL, la documentación de los instrumentos de planeamiento debe incluir un informe de sostenibilidad económica cuando incluya sectores de suelo urbano no consolidado o urbanizable con ordenación detallada.

En el presente caso, se puede afirmar que no resulta procedente la emisión del Informe de Sostenibilidad Económica, por cuanto la Modificación del PEPRIMUC afecta exclusivamente al suelo urbano consolidado y de su contenido no se derivan variaciones con respecto al planeamiento original en lo relativo al mantenimiento de las infraestructuras.

Por otra parte, en cuanto a la incidencia económica, con el desarrollo de las actuaciones que posibilita la presente Modificación, el Ayuntamiento de Cuéllar obtendrá ingresos relacionados con el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (I.C.I.O.) de los futuros proyectos de acondicionamiento o cambio de uso, así como ingresos por otras licencias y tasas que se deban tramitar.

En todo caso, y en base a lo expuesto, cabe determinar la sostenibilidad económica de la actuación urbanística prevista en la Modificación que se presenta.

**X. TRÁMITE AMBIENTAL**

Al amparo de los artículos 52.bis.1.b)2º de la LUCyL y 157.1 del RUCyL, la presente Modificación Puntual sólo sería objeto de evaluación ambiental en los casos y con las condiciones previstas en la legislación ambiental.

Por tanto, resultaría de aplicación la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, que establece en su artículo 6 dos tipos de procedimientos para la evaluación ambiental de planes y programas:

> *"…1. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y programas, así como sus modificaciones, que se adopten o aprueben por una Administración pública y cuya elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma, cuando:*
>
> *a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental y se refieran a la agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación del dominio público marítimo terrestre, utilización del medio marino, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del suelo; o bien,*
> *b) Requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los términos previstos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.*
> *c) Los comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental en el informe ambiental estratégico de acuerdo con los criterios del anexo V.*
>
> *d) Los planes y programas incluidos en el apartado 2, cuando así lo determine el órgano ambiental, a solicitud del promotor.*



CV: BOCYL-D-10112026-217-14

El presente documento ha sido APROBADO DEFINITIVAMENTE por la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Segovia de fecha 4 de noviembre de 2026. Fdo. digitalmente: La Secretaria de la Comisión



*2. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada:*

*a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el apartado anterior.*

*b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que establezcan el uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión.*

*c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el futuro de proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el apartado anterior…"*

Por otra parte, resultaría de aplicación el Decreto Ley 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, que regula en su artículo 49 cuales son los proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental, y en su artículo 50 los proyectos exceptuables. La nueva redacción del artículo 50, establece entre los planes que no tienen efectos significativos sobre el medio ambiente y, por lo tanto, no deben ser objeto de evaluación ambiental estratégica simplificada, los siguientes:

*"…a) Instrumentos de planeamiento de desarrollo, así como sus modificaciones:*

*- Estudios de detalle, siempre que en su ámbito de aplicación no existan valores ambientales con normativa específica y que el instrumento de planeamiento general que desarrollan haya sido sometido a evaluación ambiental.*

*- Planes especiales que afecten únicamente a suelo urbano y no sustituyan determinaciones de planeamiento general, siempre que en su ámbito de aplicación no existan valores ambientales con normativa específica y que el instrumento de planeamiento general que desarrollan haya sido sometido a evaluación ambiental.*

*b) Modificaciones de instrumentos de planeamiento vigentes, que no estén dentro de los supuestos previstos en el artículo 6 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental, y que se encuentren en alguno de los siguientes casos:*

*- Modificaciones del planeamiento general que afecten únicamente a suelo urbano, siempre que en su ámbito de aplicación no existan valores ambientales con normativa específica y que el instrumento de planeamiento general que modifican haya sido sometido a evaluación ambiental.*

*- Modificaciones que afecten al grado o condiciones del Catálogo de Protección de inmuebles, en cualquier clase de suelo.*

*- Modificaciones de instrumentos que consistan en la desclasificación de suelo urbano o urbanizable que pase a ser suelo rústico, así como en suelo rústico común que pase a ser suelo rústico protegido…"*

Sobre estas bases, se entiende que la Modificación del PEPRIMUC propuesta se encontraría, sin duda, exenta de tramitación ambiental alguna, pues estamos ante una modificación de un Plan Especial que afecta únicamente a suelo urbano, que no produce la sustitución de ninguna determinación de planeamiento general, dentro de un ámbito de aplicación en el que no existen valores ambientales con normativa específica y bajo la influencia de un instrumento de planeamiento general - las NUM de Cuéllar- que fue sometido a evaluación ambiental.

**XI. TRAMITACIÓN**

De acuerdo con lo establecido al efecto en la normativa urbanística de Castilla y León, el Ayuntamiento acordará la aprobación inicial y provisional de la presente Modificación, observando las normas de tramitación prescritas en los artículos 52, 154 y 155 del RUCyL, y remitirá el documento con posterioridad a la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Segovia para su aprobación definitiva, como indica el artículo 160.1.b) del mismo texto reglamentario.



CV: BOCYL-D-10112026-217-14

El presente documento ha sido APROBADO DEFINITIVAMENTE por la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Segovia de fecha 4 de noviembre de 2026. Fdo. digitalmente: La Secretaria de la Comisión



**DN. NU. NORMATIVA URBANÍSTICA**

**I. NORMATIVA ACTUAL.**

**DN.NU. Normativa urbanística del PEPRIMUC.**

**Título VIII Condiciones de uso.**

**Capítulo II. Uso básico dominante y compatibilidad de usos en la zona de ordenación C**.

**Artículo 8.2.2 Usos compatibles**

En las zonas C calificadas en el Plano de Ordenación en sus diferentes grados, se permitirán cualquiera de los usos que a continuación se indican, que salvo especificación contraria podrán ocupar la totalidad del edificio.

En cuanto al uso básico de Hospedaje:

- Categoría 1ª (Edificio exclusivo, incluyendo las actividades complementarias inherentes a dicha instalación).

- Categoría 3ª (Local de hospedaje en edificios residenciales nunca situados en niveles superiores a las plantas con uso de vivienda).

**II. NORMATIVA MODIFICADA.**

**DN.NU. Normativa urbanística del PEPRIMUC.**

**Título VIII. Condiciones de uso.**

**Capítulo II. Uso básico dominante y compatibilidad de usos en la zona de ordenación C**.

**Artículo 8.2.2 Usos compatibles**

En las zonas C calificadas en el Plano de Ordenación en sus diferentes grados, se permitirán cualquiera de los usos que a continuación se indican, que salvo especificación contraria podrán ocupar la totalidad del edificio.

En cuanto al uso básico de Hospedaje:

- Categoría 1ª (Edificio exclusivo, incluyendo las actividades complementarias inherentes a dicha instalación).

- Categoría 2ª (En edificio de uso terciario y en ningún caso residencial).

- Categoría 3ª (Local de hospedaje en edificios residenciales nunca situados en niveles superiores a las plantas con uso de vivienda).

El resto de determinaciones del artículo 8.2.2 del PEPRIMUC permanece inalterado.

Por el equipo redactor,

El Arquitecto Director
Gonzalo Bobillo de Lamo